

ATTEST VAN BORGSTELLING VOOR BEPAALDE DUUR

Op naam van : {Name and adress of your company}. (de "hoofdschuldenaar")

Ten gunste van : De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ("OVAM"),
stationstraat 110 te B-2800 Mechelen

Ten bedrage van : {Amount of the Bankguarantee}

Vervaldag: {Final end date of the bank guarantee} (End date of the
contract + 1 year)

Aanspreekdatum : {Claim date}

In opdracht en voor rekening van de hoofdschuldenaar verklaart de ondergetekende ING België.

zich jegens de OVAM, hoofdelijk borg te stellen voor een bedrag van het in hoofde vermelde bedrag tot zekerheid van de verplichtingen van de hoofdschuldenaar als kennisgever ingevolge art. 6 van de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen met betrekking tot de grensoverschrijdende afvaloverbrenging vermeld in het kennisgevingdocument met nummer {Reference number of the contract} m.b.t. transporten tussen {Start date of the contract} en {End date of the contract}.

Deze borgstelling kan alleen worden aangesproken nadat de OVAM bij ter post aangetekende brief, poststempel geldend als datum, aan de Bank heeft meegedeeld op de uitvoering van de borgstelling aanspraak te maken.

Het schrijven van de OVAM dient vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs dat het transport, de verwijdering of de nuttige toepassing van de uitgevoerde afvalstoffen niet op de geplande wijze is geschied dan wel het een illegale overbrenging en/of illegale nuttige toepassing of verwijdering betrof, de hoofdschuldenaar daarvoor verantwoordelijk is en de afvalstoffen niet zijn teruggenomen door de hoofdschuldenaar/kennisgever overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 25 Verordening 1013/2006.

Deze borgstelling is geldig tot:

- op het moment dat de OVAM de verklaringen bedoeld in artikel 16 e) of, in voorkomend geval, artikel 15 e) Verordening 1013/2006 heeft ontvangen, waarbij de OVAM zich ertoe verbindt om de Bank hiervan binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van voormelde betrokken verklaring, schriftelijk te verwittigen; doch
- in elk geval slechts uiterlijk tot de in hoofde vermelde vervaldag.

Een eventuele aanspraak op deze borgstelling zal de Bank evenwel uiterlijk op de in hoofde vermelde aanspreekdatum dienen te bereiken. Na die dag is elk beroep op de borgstelling onmogelijk, ongeacht het feit of de originele borgtekst al dan niet aan de Bank werd teruggegeven.

Deze borgstelling wordt volledig beheerst door het Belgische recht. Al de betwistingen betreffende de onderhavige borgstelling zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank.